Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 18 /2018JCCI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: ***Kiến nghị đối với Quỹ Phòng, chống thiên tai***

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: **Tổng Cục Phòng Chống thiên tai, Bộ NN và Phát triển nông thôn**

Đồng kính gửi:
- Văn phòng Chính phủ
- Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trước tiên, chúng tôi – Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp đón và lắng nghe những khó khăn của các doanh nghiệp trong việc triển khai thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Như đã trao đổi, chúng tôi xin phép gửi bảng thống kê các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong việc thu từ người lao động cho Quỹ. Kính mong Chính phủ và các Cơ quan ban ngành có hướng dẫn chi tiết vào Nghị định sửa đổi để các doanh nghiệp thực hiện thu Quỹ một cách công bằng, hiệu quả.

STT	Khó khăn, vướng mắc	Kiến nghị
1	Doanh nghiệp chưa có cách nào để thu quỹ từ người lao động vừa phù hợp Pháp luật, vừa hiệu quả lại đảm bảo sự công bằng, không gây ra sự bất bình từ người lao động. + Theo quy định của Bộ Luật Lao động, doanh nghiệp không thể khấu trừ lương của người lao động để nộp cho Quỹ. + Việc thu trực tiếp từng cá nhân bằng tiền mặt cũng khó thực hiện với doanh nghiệp có số lượng công nhân viên lớn. Việc xử lý tiền mặt tại doanh nghiệp sẽ gây rủi ro, nguy hiểm và phức tạp. + Nhận thức và tâm sinh lý của mỗi lao động khác nhau, không phải người lao động nào cũng tự giác tuân thủ. Doanh nghiệp cũng không thể thúc ép người lao động đóng Quỹ. Việc người đóng người không sẽ khiến người lao động nảy sinh tâm lý so sánh lẫn nhau. Nếu việc thu tiền của người lao động mà khiến họ cảm thấy không thoải mái, bất công bằng có thể dẫn đến những vấn đề đáng tiếc trong doanh nghiệp.	Phần đóng góp của người lao động sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã thu thay vì thông qua doanh nghiệp như hiện nay.
2	+ Với số lượng công nhân viên lớn, doanh nghiệp không thể xuất Phiếu thu, đóng dấu từng lao động như bằng chứng của việc thu quỹ. Nếu người lao	

	động chuyển việc, họ sẽ không có bằng chứng chứng minh đã đóng Quỹ tại Công ty cũ. + Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp thu từ người lao động cho Quỹ thì doanh nghiệp có được Quỹ hỗ trợ chi phí nhân công cũng như chi phí hành chính phát sinh liên quan không chưa được quy định rõ ràng trong Nghị định.	
3	Đối với lao động đã nộp quỹ tại địa phương (do chưa nắm được quy định phải đóng tại doanh nghiệp), việc tiếp tục thu quỹ tại doanh nghiệp sẽ khiến người lao động đóng chồng chéo 2-3 lần, gây bất công và bất bình đẳng cho người lao động. Việc không thu Quỹ tại doanh nghiệp đối với các đối tượng này cũng gây bất công do mức đóng chênh lệch khoảng 10 lần giữa việc đóng Quỹ tại địa phương và tại doanh nghiệp.	
4	+ Việc thu Quỹ một lần trong năm vào trước 30 tháng 5 hàng năm không đảm bảo sự công bằng cho tất cả lao động do có lao động chỉ đi làm một tháng rồi nghỉ việc cũng phải đóng một ngày lương tối thiểu vùng, có lao động vào làm việc sau thời điểm thu quỹ, có thời gian làm việc tại Công ty dài hơn nhưng lại không bị thu tiền do không có đợt thu. + Trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại mỗi Công ty rất ngắn nên chưa đóng quỹ tại bất kì Công ty nào, doanh nghiệp không thể kiểm soát được. + Doanh nghiệp không thể thu của người lao động đang nghỉ thai sản, lao động nghỉ dài ngày, lao động nghỉ không lương do chỉ có 1 đợt thu duy nhất trong năm. + Do lao động tại doanh nghiệp biến động thường xuyên và hàng ngày, doanh nghiệp cũng không thể thu của lao động nghỉ việc tại thời điểm nhận được thông báo của Quỹ về khoản tiền nộp, sau khi đã lập xong danh sách thu, trong khi đang xử lí việc thu tiền,…	
5	Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định nếu người lao động vi phạm việc đóng Quỹ sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể xử phạt người lao động cũng như doanh nghiệp không thể là đối tượng bị phạt nếu không thu được từ người lao động vì lí do như sau: + Công việc của doanh nghiệp chỉ là sản xuất và kinh doanh. Chỉ riêng việc quản lý, vận hành Công ty đã hết sức khó khăn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những vấn đề đáng tiếc. Việc quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thu quỹ từ người lao động và áp dụng chế tài phạt làm tăng thêm trách nhiệm và gây áp lực hơn cho doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp cũng đã hết sức nỗ lực trong việc tuyên truyền và thu quỹ từ người lao động. + Việc tuyển người và giữ người trong doanh nghiệp là hết sức khó khăn nên doanh nghiệp không thể ép người lao động đóng Quỹ cũng như áp dụng bất kì chế tài gì với người lao động nếu họ không đồng ý đóng.	
6	Việc xác minh lý lịch công nhân viên để kê khai đối tượng miễn giảm, việc phân biệt công nhân viên đã đóng (tại nơi làm việc cũ) và công nhân viên chưa đóng rất phức tạp và mất thời gian.	
7	+ Mức thu áp dụng đối với người lao động trong các doanh nghiệp là tương đối cao, tạo áp lực cũng như gây khó khăn cho đời sống của người lao động	Áp dụng cùng

	do họ đã đóng thuế và nhiều khoản Quỹ khác. + Việc căn cứ trên mức lương để quy định chênh lệch mức đóng góp giữa lao động trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước, lao động trong Cơ quan nhà nước, lao động tự do không đảm bảo sự công bằng cho người lao động trong khi trách nhiệm xã hội là công bằng giữa các cá nhân và khi thiên tai xảy ra, tất cả đều chịu rủi ro và nhận hỗ trợ như nhau, người đóng Quỹ nhiều hơn cũng không được hỗ trợ nhiều hơn.	01 mức thu cho mọi đối tượng đóng góp
8	+ Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định mức đóng góp của Doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo Báo cáo tài chính hàng năm. Tuy nhiên khái niệm "tổng giá trị tài sản hiện có" chưa được đề cập rõ ràng là tổng giá trị tài sản lấy chỉ tiêu tài sản cố định hữu hình hay tổng giá trị tài sản bao gồm cả tài sản cố định vô hình, tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản thu ngắn hạn và dài hạn, hàng tồn kho, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn,… + Đối với doanh nghiệp có chi nhánh tại tỉnh thành khác trụ sở chính, do báo cáo tài chính không phân tách tài sản của trụ sở chính và chi nhánh nên doanh nghiệp không rõ đóng quỹ tại tỉnh thành của trụ sở chính hay của chi nhánh. + Khoản đóng góp của người lao động làm việc tại chi nhánh của doanh nghiệp khác tỉnh thành với trụ sở chính chưa được quy định rõ ràng trong Nghị định là nộp theo trụ sở chính hay nộp tại tỉnh thành mà chi nhánh đang hoạt động.	Có quy định và hướng dẫn rõ ràng bằng văn bản
9	Nghị định quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thu từ người lao động để nộp cho Quỹ nhưng chưa đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách thức thực hiện thu quỹ để doanh nghiệp tuân theo. Điều này tăng thêm trách nhiệm và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai thu quỹ từ người lao động.	
10	Đối với lao động đã thất nghiệp 6 tháng trong 1 năm trở lên trước khi vào Công ty, đơn vị, Cơ quan xác nhận cho người lao động để họ có thể chứng minh thuộc đối tượng miễn giảm đóng quỹ chưa được hướng dẫn trong Nghị định.	
11	Đối với người lao động đang trong thời gian học nghề, thử việc tại doanh nghiệp (chưa có hợp đồng chính thức với doanh nghiệp) có áp dụng mức thu giống như các lao động khác hay không chưa được quy định.	
12	Nội dung chi Quỹ còn nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp và người lao động e ngại trong việc đóng Quỹ. Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc kê khai không thiệt hại do thiên tai gây ra để được hỗ trợ từ Quỹ, nhiều câu chuyện tiền hỗ trợ từ Quỹ không đến được tay người dân, hay như gần đây dư luận xôn xao về tờ trình xin mua trang thiết bị, vật tư để phục vụ mùa mưa bão với giá đề xuất cao bất thường của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, nhiều Quỹ khác chưa được sử dụng hiệu quả, tiền thu về nhiều nhưng khó lấy ra bởi thủ tục phức tạp…	

Là Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của Quỹ. Tuy vậy, với những khó khăn và vướng mắc nêu trên, chúng tôi kiến nghị Chính phủ và

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

các Cơ quan ban ngành sớm sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP cũng như có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các doanh nghiệp để việc triển khai thu, nộp Quỹ được hiệu quả, kịp thời, đảm bảo công bằng và có tính thực tế.

Cuối cùng, JCCI sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. JCCI sẽ luôn đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội*
- *Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng*
- *Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh*
- *Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên*
- *Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương*
- *Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh*
- *Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục đầu tư nước ngoài*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam*
- *Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh*
- *Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch

KOJI ITO

for 木村 篤

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO